

<제13장 단체협약.제5절 단체협약의 해석>

I. 해석원칙

1. 불리한 해석의 금지

- 단체협약은 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`)에 의해 최저 근로조건을 규율하는 규범적 효력을 가진다. 따라서 단체협약의 문언이 불분명하여 여러 가지로 해석될 수 있는 경우, 근로자에게 불리하게 해석하는 것은 엄격하게 금지된다. 이는 단체협약의 규범적 우위성과 근로자 보호라는 취지에서 비롯된 원칙이다.

2. 구체적 검토

(1) 문언에 따른 해석

- 단체협약 해석의 제1차적 기준은 당사자가 사용한 문언의 객관적인 의미이다. 문언의 의미가 명확한 경우, 당사자의 주관적인 의사나 교섭 과정의 사정을 고려하지 않고 문언 그대로 해석하는 것이 원칙이다.

(2) 당사자의 의사 및 관행

- 문언의 의미가 불분명한 경우에는 단체협약 체결 당시의 교섭 경과, 당사자가 의도한 진정한 의사, 해당 사업장의 교섭 및 노사 관행 등을 종합적으로 고려하여 합리적으로 해석해야 한다.

II. 인사절차조항의 해석

1. 판례

- 인사절차조항이란 해고, 징계, 전보 등 사용자의 인사권 행사 시 노동조합과의 협의, 합의, 동의 등을 거치도록 규정한 조항이다. 판례는 인사권의 본질적 성격과 단체협약의 문언을 기준으로 이 조항들을 다음과 같이 엄격하게 구분하여 해석한다.

(1) 합의 또는 동의 조항

- 단체협약에 `노동조합과 합의하여, 노동조합의 동의를 얻어...`와 같이 규정된 경우, 이는 사용자의 인사 처분이 유효하기 위한 실질적인 요건이 된다. 따라서 노동조합의 합의 또는 동의가 없는 인사 처분은 무효이다.

(2) 협의 조항

- `노동조합과 협의한다...`와 같이 규정된 경우, 이는 사용자가 인사 처분 전에 노동조합에게 충분히 의견을 제시할 기회를 주고 성실하게 협의하면 되는 절차적 의무에 불과하다. 협의가 불성립되었다는 이유만으로는 인사 처분 자체가 무효로 되는 것은 아니다.

2. 검토

- 판례의 태도는 단체협약의 문언적 구속력을 존중하면서도, 경영권에 속하는 인사권 행사에 대한 과도한 제한을 방지하고 노사 자율을 조화시키려는 합리적인 해석이다.

III. 고용안정협약의 해석

1. 판례

- 고용안정협약이란 정리해고, 구조조정 등 고용 안정에 중대한 영향을 미치는 경영상 결정을 할 때 노동조합의 동의나 합의를 거치도록 정한 조항이다.

(1) 합의 조항의 효력

- 판례는 정리해고와 같이 근로자의 생존권에 직접적인 영향을 미치는 경영권 사항에 대해 노사가 합의를 거치도록 규정한 경우, 이 합의 조항은 유효하며, 합의 없이 이루어진 정리해고는 원칙적으로 무효라고 본다.

(2) 경영상 필요와의 관계

- 단체협약상의 합의 조항이 있다 하더라도, 사용자의 경영상 중대한 필요가 인정될 경우 단체협약상의 의무가 면제될 수 있는지에 대한 논의가 있으나, 판례는 단체협약은 노사 자치의 결과로서 성실히 준수되어야 함을 강조한다.

2. 검토

- 판례가 고용안정협약상의 합의 조항에 강력한 효력을 부여하는 것은 단체협약의 규범력을 통해 근로자의 고용 안정권을 최대한 보호하려는 취지이다. 따라서 사용자는 경영상 이유로 인한 정리해고 시에도 단체협약상의 절차적 의무를 충실히 이행해야 한다.

IV. 노동위원회의 단체협약의 해석

1. 해석절차[노조법 제34조 제1항·제2항]

(1) 노동위원회의 해석 요청

- 노조법 제34조 제1항은 단체협약의 해석 또는 이행 방법에 관하여 당사자 간의 의견이 불일치하는 경우, 당사자 쌍방 또는 일방은 노동위원회에 견해 제시를 요청할 수 있다고 규정한다. 이는 분쟁을 신속하게 해결하기 위한 행정적 절차이다.

(2) 견해 제시 기한

- 노조법 제34조 제2항은 노동위원회가 요청을 받은 경우 30일 이내에 견해를 제시해야 한다고 규정한다.

2. 노동위원회 견해의 효력[노조법 제34조 제3항]

- 노동위원회가 제시한 단체협약의 해석 또는 이행 방법에 관한 견해는 법원의 최종적인 판단을 대신하는 것은 아니지만, 제시된 날부터 중재재정과 동일한 효력을 가진다. 이는 노사 간의 자율적인 해결을 촉진하기 위한 사실상의 구속력을 부여하는 것이다.

3. 노동위원회 견해에 대한 불복

- 노동위원회의 견해 제시는 행정처분이 아니므로, 이에 대해 행정소송을 통해 직접 불복할 수 없다. 다만, 당사자는 노동위원회의 견해 제시에도 불구하고 법원에 단체협약의 해석에 관한 민사소송을 제기하여 최종적인 사법적 판단을 구할 수 있다.

V. 결론

- 단체협약의 해석은 근로자에게 불리한 해석 금지 원칙을 기본으로 하며, 인사절차조항 및 고용안정협약 등은 문언을 기준으로 경영권 제한의 유효성을 판단한다. 노사 간의 해석 불일치 시 노동위원회가 제시하는 견해는 노조법 제34조 제2항에 따라 합의와 동일한 효력을 가지는 특수한 성격을 지닌다.